

الدراسات العليا - دبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي

بحث بعنوان:

«الضوابط التشريعية والأخلاقية للإعلام الرقمي: دراسة مقارنة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية»

إعداد الطالبات:

أروى عبد القوي سعيد

فاطمة ناصر علي الفيتوري

رقية طارق عبد العاطي

حبيبة أحمد زيدان

نعمات محمود فتحي

أستاذ المقرر: د. أميرة أحمد

المقدمة

شهد العالم تطورًا هائلًا في الإعلام الرقمي، فأصبحت المنصات ومواقع التواصل فضاءً مفتوحًا يتيح لأي فرد إنتاج المحتوى ونشره بسرعة تتجاوز الحدود الجغرافية. وتعكس الأرقام حجم التحول؛ إذ بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عالميًا نحو 6 مليارات شخص في عام 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم [1]، وبلغ عدد مشتركي الإنترنت المحمول في مصر 95.94 مليون مشترك في نوفمبر 2025 مقابل 86.99 مليون في نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 10.29% [2]. وقد عزز ذلك حرية التعبير وتداول المعلومات، لكنه جاء معه بالأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية والجرائم الإلكترونية، بما يمس حقوق الأفراد، ويهدد أحيانًا الأمن القومي والاستقرار المجتمعي. ومن هنا برزت الحاجة إلى ضوابط تشريعية وأخلاقية توازن بين حماية الأفراد والمجتمع وصون حرية الرأي والتعبير.

مشكلة الدراسة: إلى أي مدى تحقق التشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية المنظِّمة للإعلام الرقمي توازنًا بين حماية الأفراد والمجتمع من مخاطر الفضاء الرقمي، وصون حرية الرأي والتعبير؟ ويتفرع عنه: (1) ما أبرز الأطر التشريعية المصرية المنظِّمة للإعلام الرقمي وأهدافها والانتقادات الموجهة إليها؟ (2) ما الاتفاقيات الدولية الأكثر تأثيرًا، وكيف أثرت في التشريعات المحلية وفي التعاون الدولي؟ (3) أين يقع الحد الفاصل بين حرية التعبير والقيود اللازمة لمنع الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية؟

الأهمية والمنهج والخطة: تقدم الدراسة قراءة مقارنة تربط التشريع المحلي بالمعايير الدولية، وتفيد الباحثين والإعلاميين وصناع القرار في فهم حدود الحرية وحدود القيد. وتعتمد المنهج الوصفي التحليلي المقارن في ثلاثة محاور: الأطر التشريعية المصرية (قوانين 175 و180 لسنة 2018 و151 لسنة 2020) مع مقارنة بينها، ثم الاتفاقيات الدولية وأثرها مع مقارنتها بالتشريع المصري، وأخيرًا التوازن بين الحريات والقيود، وتنتهي بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.

المحور الأول: الأطر التشريعية المصرية المنظِّمة للإعلام الرقمي وعلاقتها بحرية التعبير

أولًا: الأساس الدستوري

تنطلق القوانين المصرية من إطار دستوري يضمن الحقوق ويجيز تنظيمها. فقد كفل دستور 2014 حرية الفكر والرأي (م65)، وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام (م70)، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها إلا استثناءً في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ومنع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر مع إحالة الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض إلى القانون (م71). كما صان حرمة الحياة الخاصة وسرية وسائل الاتصال (م57)، وأنشأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة (م211)، وألزم الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تصدّق عليها بعد نشرها (م93) [3]. وتصلح هذه النصوص معيارًا نقيس به القوانين الثلاثة التالية.

ثانيًا: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

يهدف القانون [4] إلى مواجهة الجرائم المرتكبة بالإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وحماية المجتمع من الاستخدام غير المشروع لها، بما يحفظ النظام العام والأمن القومي والخصوصية والبيانات.

علاقة القانون بالعمل الإعلامي الرقمي

- **حماية النظام العام:** مواجهة الجرائم الإلكترونية التي قد تهدد أمن المجتمع أو الأمن القومي.
- **حماية الخصوصية:** الحد من الاستخدام غير المشروع للصور والمعلومات والبيانات الشخصية.
- **مكافحة انتحال الهوية:** تجريم إنشاء حسابات أو مواقع مزيفة ونسبتها زورًا إلى أشخاص أو جهات (م24).
- **تعزيز المسؤولية المهنية:** حث المؤسسات الإعلامية على مراعاة مشروعية المحتوى وحماية بيانات الجمهور.

التحديات والانتقادات

1. **اتساع المصطلحات:** مثل «المبادئ أو القيم الأسرية» في المادة (25)، وما تثيره من اختلاف في التفسير.
2. **حجب المواقع:** تجيز المادة (7) الحجب في حالات محددة، وهو ما يثير تساؤلًا حول التناسب مع حق الجمهور في المعلومات.
3. **احتمال التوسع في التفسير:** قد يدفع غموض الحدود الصحفيين وصناع المحتوى إلى الإحجام عن موضوعات مشروعة تتعلق بالشأن العام.
4. **التوازن بين الخصوصية وحق المعرفة:** الحاجة إلى التوفيق بين حماية الحياة الخاصة وحق الجمهور في المعلومات ذات الأهمية العامة.
5. **زيادة المسؤولية القانونية:** على القائمين على المواقع ومقدمي الخدمات، مما يستلزم إلمام العاملين بالإعلام الرقمي بالضوابط.

سبل تحقيق التوازن: صياغة نصوص دقيقة تحدد الأفعال المجرّمة، ومراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة، وضمان حق التقاضي والتظلم ومنه قرارات الحجب، وحماية حق الصحفيين في النقد والنشر المشروع، ورفع الوعي القانوني للإعلاميين.

ثالثًا: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

صدر القانون في الجريدة الرسمية في 27 أغسطس 2018 [5]، ضمن حزمة تشريعات إعلامية شملت القانونين رقم 178 و179 لسنة 2018 بشأن الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، تنفيذًا للمادة (211) من الدستور. وهو القانون الأقرب إلى «الإعلام الرقمي» من حيث النطاق؛ لأنه يخاطب الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ويمد جانبًا من أحكامه إلى الأفراد أصحاب الحسابات والمدونات الواسعة الانتشار.

أبرز أحكامه المتصلة بالإعلام الرقمي

- **المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:** جهة تنظيمية تتولى الضوابط والمعايير وتلقي الشكاوى وتوقيع الجزاءات، وقد أصدر لائحة الجزاءات والتدابير في 18 مارس 2019، وتبدأ عقوباتها بلفت النظر والإنذار وتصل إلى الغرامات المالية [8].
- **المادة (19):** تحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو العنف أو الكراهية، أو يتضمن تمييزًا بين المواطنين أو دعوة للعنصرية أو طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا أو امتهانًا للأديان السماوية والعقائد الدينية [5].
- **امتداد الحظر إلى الحسابات الشخصية:** يلتزم بهذه الأحكام كل موقع أو مدونة أو حساب شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، وللمجلس في سبيل ذلك وقف الموقع أو المدونة أو الحساب أو حجبه بقرار منه [5].
- **المساءلة التأديبية (م18):** يُساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا أمام نقابته إذا أخل بواجباته أو بميثاق الشرف المهني، دون إخلال بمسؤولية الوسيلة الإعلامية [5].

التحديات والانتقادات

1. **معيار المتابعين:** ربط الخضوع للتنظيم بعدد المتابعين (خمسة آلاف) يوسع نطاق الرقابة ليشمل أفرادًا لا يمارسون مهنة إعلامية، ويثير سؤال التمييز بين الرأي الشخصي والنشاط الإعلامي.
2. **عبارة «الأخبار الكاذبة»:** مفهوم يحتاج إلى تعريف منضبط يميز الخطأ حسن النية عن التضليل المتعمد، وإلا أصبح مدخلًا للتوسع في التطبيق.
3. **الطبيعة الإدارية للقرار:** يصدر قرار الوقف أو الحجب عن المجلس نفسه، مما يجعل ضمانات التظلم والرقابة القضائية اللاحقة عنصرًا حاسمًا في تحقيق التناسب.
4. **التداخل مع الدستور:** يثير الجمع بين المساءلة الإدارية والجنائية تساؤلًا حول مدى اتساقه مع حظر الدستور وقف وسائل الإعلام إلا استثناءً (م71).

5. **الرقابة الذاتية:** قد يدفع الخوف من الجزاء الإعلاميين إلى تجنب موضوعات مشروعة.

سبل تحقيق التوازن: تعريف دقيق للأخبار الكاذبة يشترط العلم بالكذب والضرر، وتسبيب قرارات الحجب والوقف وإتاحة التظلم منها أمام القضاء بصورة سريعة، وتدرج الجزاءات بما يضمن التناسب، وتفعيل دور النقابة وميثاق الشرف في المساءلة المهنية بدل الاكتفاء بالجزاء.

رابعًا: قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020

يهدف القانون [6] إلى تنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتداولها، ومنع استخدامها بصورة غير مشروعة، بما يضمن حماية خصوصية الأفراد وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية. وتصفه الدراسات المقارنة بأنه مستوحى من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) [7]، ويقوم على مركز لحماية البيانات الشخصية يتولى الترخيص والرقابة.

دور القانون في حماية الخصوصية والأخلاق المهنية

- **احترام الخصوصية:** لا جمع ولا معالجة ولا إفصاح دون موافقة صاحب البيانات إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
- **الحفاظ على السرية:** حماية البيانات من التسريب أو الوصول غير المصرح به.
- **منع الاستغلال:** الحد من استخدام البيانات في الأغراض التجارية والإعلانية دون استيفاء الشروط.
- **المساءلة:** فرض عقوبات على الجهات والأشخاص المخالفين.

الاستثناء الإعلامي: تستثني المادة (3) المعالجة الحصرية للأغراض الإعلامية من نطاق القانون، بشرط صحة البيانات ودقتها وعدم استخدامها في أغراض أخرى، ودون إخلال بالتشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام. وهذا الاستثناء هو نقطة الالتقاء الرئيسة بين هذا القانون وقانون 180.

التحديات والانتقادات

1. **احتمال تقييد العمل الصحفي:** قد يخشى الصحفيون نشر معلومات عن الشخصيات العامة أو القضايا ذات المصلحة العامة.
2. **التعارض بين الخصوصية وحق المعرفة:** حين تكشف البيانات مخالفات أو قضايا فساد.
3. **الرقابة الذاتية:** تدفع المخاوف من المسؤولية إلى تجنب موضوعات مشروعة وحساسة.
4. **سلطات الجهات التنظيمية:** تثير صلاحيات الرقابة والتفتيش وتلقي الشكاوى تساؤلًا حول ضمانات التطبيق العادل والمتناسب.
5. **صعوبة الموازنة:** حماية البيانات دون أن تتحول الخصوصية إلى وسيلة لمنع النشر المشروع، ودون أن تصير حرية التعبير مبررًا لانتهاك حقوق الأفراد.

سبل تحقيق التوازن: مراعاة طبيعة العمل الصحفي والمصلحة العامة، والتمييز بين المعلومات الخاصة التي لا تحقق نفعًا عامًا وما يخدم نشره حق الجمهور في المعرفة، والتزام مواثيق الشرف والتحقق من المعلومات، وتوفير ضمانات إجرائية للنشر المشروع، ورفع وعي الصحفيين بحقوق الأفراد.

خامسًا: مقارنة بين القوانين المصرية الثلاثة

يوضح الجدول الآتي أوجه الاتفاق والاختلاف بين القوانين الثلاثة من حيث موضوع التنظيم والمخاطَبين والجهة المختصة وطبيعة الإجراء وأثرها المحتمل على حرية التعبير.

جدول (1): مقارنة بين القوانين المصرية المنظِّمة للإعلام الرقمي

وجه المقارنة	قانون 175 لسنة 2018	قانون 180 لسنة 2018	قانون 151 لسنة 2020
موضوع التنظيم	الجرائم المرتكبة بتقنية المعلومات وإجراءاتها	تنظيم الصحافة والإعلام والمواقع الإلكترونية وإنشاء المجلس الأعلى	معالجة البيانات الشخصية وحقوق أصحابها
الطبيعة الغالبة	جنائي وإجرائي	تنظيمي ومهني وإداري	حقوقي وتنظيمي
المخاطَبون	كل شخص، ومقدمو الخدمة	المؤسسات الإعلامية والمواقع والصحفيون، والحسابات الشخصية بخمسة آلاف متابع فأكثر	المتحكم والمعالج والحائز للبيانات
الجهة المختصة	جهات التحقيق والمحاكم الجنائية	المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين تأديبيًا	مركز حماية البيانات الشخصية
أبرز النصوص ذات الصلة بالإعلام	م7 الحجب، م24 الحسابات المزيفة، م25 القيم الأسرية والخصوصية	م18 المساءلة التأديبية، م19 حظر الأخبار الكاذبة والكراهية والتحريض	م3 الاستثناء الإعلامي، وأحكام الموافقة وحقوق الأفراد
نوع الإجراء	عقوبات جنائية وإجراء الحجب	قرارات إدارية: إنذار وغرامة ووقف وحجب، دون إخلال بالمسؤولية القانونية	عقوبات وجزاءات على المخالفين وتراخيص ورقابة
موضع الحماية	النظام العام والأمن والخصوصية	الجمهور والمعايير المهنية والسلم الأهلي	الخصوصية وسرية البيانات
أبرز مخاطر التقييد	اتساع المصطلحات (م25) والحجب (م7)	عبارة «الأخبار الكاذبة» ومعيار المتابعين والحجب الإداري	تعارض الخصوصية مع المصلحة العامة وسلطات الرقابة

قراءة تحليلية للمقارنة

- **التكامل:** يغطي كل قانون زاوية مختلفة؛ فقانون 175 يتناول الفعل الإجرامي، وقانون 180 يتناول الممارسة الإعلامية ومعاييرها، وقانون 151 يتناول المادة الخام التي يعتمد عليها الإعلام وهي المعلومات الشخصية.
- **التداخل:** يتلاقى القانونان 175 و180 في حظر الطعن في الأعراض والتحريض ومخالفة القيم، ويتلاقى 180 و151 في الاستثناء الإعلامي الذي يحيل إلى تشريعات الإعلام، فيصبح معيار «الأغراض الإعلامية» ومن يتمتع به موضع تطبيق مهم.
- **اختلاف طبيعة الإجراء:** يمر الحجب في قانون 175 عبر مسار يتصل بالقضاء، بينما يصدر في قانون 180 بقرار من المجلس، وهو فارق جوهري في ضمانات التناسب.

- **مجال الأفراد:** يخاطب القانونان 175 و151 الأفراد عمومًا، ويقصر 180 نطاقه على الوسائل الإعلامية والحسابات التي تبلغ حدًّا من الانتشار، مما يجعل صانع المحتوى الرقمي مخاطَبًا بالقوانين الثلاثة في آن واحد.

تطبيق افتراضي توضيحي: مدوّن حسابه يتجاوز خمسة آلاف متابع ينشر صورة ومعلومات شخصية لموظف ويتهمه بالفساد دون دليل. فهو مخاطَب بحظر الأخبار الكاذبة والطعن في الأعراض (م19 من قانون 180) وبأحكام الخصوصية والمحتوى في قانون 175، وتُطرح بشأنه مسألة المعالجة غير المشروعة للبيانات (قانون 151)، ولا يحميه الاستثناء الإعلامي (م3) إلا إذا كان نشره لغرض إعلامي بشروطه من صحة البيانات ودقتها. ويبيّن المثال أن الالتزام الأخلاقي بالتحقق وحماية الخصوصية هو خط الدفاع الأول قبل القانون.

توصيات المحور الأول

- تطوير التشريعات المنظِّمة للإعلام الرقمي بما يواكب التطور التكنولوجي ويحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.
- صياغة النصوص بصورة واضحة ومحددة تمنع التفسيرات الواسعة، وتعريف «الأخبار الكاذبة» و«المبادئ والقيم الأسرية» تعريفًا منضبطًا.
- توحيد معايير التناسب والتظلم بين القوانين الثلاثة، وإتاحة الطعن القضائي السريع على قرارات الحجب والوقف أيًّا كانت الجهة المصدرة لها.
- مراجعة معيار الخمسة آلاف متابع في ضوء التمييز بين النشاط الإعلامي والتعبير الشخصي.
- تحديد معايير «الأغراض الإعلامية» في المادة (3) من قانون 151 بما يحمي النشر المشروع.
- رفع الوعي القانوني والأخلاقي لدى الصحفيين وصناع المحتوى، ونشر ثقافة المسؤولية الرقمية لدى الجمهور.

المحور الثاني: الاتفاقيات الدولية وأثرها التشريعي

بذلت الدول والمنظمات الدولية جهودًا مكثفة لمواجهة الخطر الذي تشكله الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، لا سيما وأنها من الجرائم العابرة للحدود. ومن هذه الجهود قرارات الأمم المتحدة لمنع الجرائم السيبرانية ومكافحتها، وجهود الاتحاد الدولي للاتصالات، وأبرز مبادرة لتنظيم الشبكة ومحاربة الجرائم السيبرانية، وهي اتفاقية بودابست.

أولًا: التسلسل التاريخي للجهود الدولية

بدأ التحرك المؤسسي الدولي بعمل مجلس أوروبا على تطوير استجابات جنائية للجريمة المرتبطة بالحاسوب، في ظل صعوبة تطبيق القوانين التقليدية على الأفعال المرتكبة بالتكنولوجيا. وكان التحرك الفعلي عام 1989 حين اعتمد المجلس التوصية رقم (89) 9 التي قدمت توجيهات بشأن الأفعال الواجب تجريمها، وهي خطوة مهمة لتقريب التشريعات الوطنية لكنها لم تكن معاهدة ملزمة.

وفي عام 1990 صدر قرار هافانا عن المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وقد دعا إلى تحديث القوانين في مجال التحقيقات وقبول الأدلة، وضمان توافق المسائل المتعلقة بالحاسوب مع مبادئ الخصوصية وحقوق الإنسان، ورفع الوعي العام بأهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية [9]. وفي عام 1994 ناقش المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية لقانون العقوبات في ريو دي جانيرو الجرائم المرتكبة ضد أنظمة الحاسوب أو باستخدامها، وتكمن أهميته في تطوير النقاش القانوني الجنائي لا في إنشاء اتفاقية ملزمة.

وفي يونيو 1997 أوصى وزراء العدل الأوروبيون في مؤتمرهم الحادي والعشرين في براغ بدعم جهود اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الإجرام (CDPC) لتقريب القوانين الجنائية الوطنية وتمكين استخدام وسائل فعالة في التحقيقات، ثم جاء القرار رقم 3 في المؤتمر الثاني لوزراء العدل الأوروبيين (لندن، 8 و9 يونيو 2000) ليشجع على إيجاد حلول تمكّن أكبر عدد من الدول من أن تصبح أطرافًا في الاتفاقية، وأقر بالحاجة إلى نظام سريع وفعال للتعاون الدولي [10].

ثانيًا: اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية لعام 2001

كل ما سبق مثّل خطوات مهمة لكنها غير ملزمة، إلى أن فُتحت للتوقيع في بودابست في 23 نوفمبر 2001 اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية، لتكون أول معاهدة دولية متخصصة ذات أثر تشريعي واسع [11]. وجاءت استجابة للنمو المتسارع للجرائم السيبرانية كالقرصنة والتجسس الإلكتروني والسرقات الرقمية وانتهاكات الملكية الفكرية، وارتكزت على تنسيق الجهود وتعزيز التعاون الأمني والقضائي في التحقيقات العابرة للحدود.

وتسعى الاتفاقية إلى مواءمة التشريعات الوطنية بوضع معايير موضوعية وإجرائية مشتركة وسد الفجوات القانونية، وتعزيز الأمن السيبراني وتبادل المعلومات الأمنية وأفضل الممارسات، وبناء الشراكة بين الأجهزة الحكومية ومزودي الإنترنت والشركات التقنية الكبرى. ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2004. ويشير مجلس أوروبا إلى أن أي دولة يمكنها استخدام الاتفاقية دليلًا أو قائمة مرجعية أو قانونًا نموذجيًا، وأنها بلغت 82 دولة طرفًا حتى يوليو 2026 [11]، ولا تظهر مصر بين الأطراف أو المدعوين للانضمام في القوائم المنشورة. ويكمل الاتفاقية

بروتوكول إضافي لعام 2003 يجرّم الأفعال ذات الطابع العنصري وكراهية الأجانب المرتكبة عبر النظم المعلوماتية [11].

ثالثًا: جهود الاتحاد الدولي للاتصالات

أُنيط بالاتحاد عقب القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي مايو 2007 أطلق الأمين العام برنامج الأمن السيبراني العالمي (GCA) إطارًا للتعاون الدولي وتنسيق الاستجابة بمشاركة أصحاب المصلحة، وأكد مؤتمر المندوبين لعام 2010 أهميته بالقرار 130. واقترح الأمين العام خمسة مبادئ للسلام في الفضاء السيبراني: التزام الحكومات بحماية شعوبها، والحماية من التهديدات والهجمات، وعدم إيواء الإرهابيين والمجرمين السيبرانيين، والامتناع عن شن هجمات على دول أخرى، والتعاون الدولي لضمان السلام والأمن [12].

رابعًا: دور جامعة الدول العربية والاتفاقية العربية لعام 2010

أصدرت جامعة الدول العربية عام 2004 قانونًا استرشاديًا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ثم وُقعت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في القاهرة في 21 ديسمبر 2010 لتعزيز التعاون بين الدول العربية وحماية أمن المجتمعات العربية. ودعا المجلس الدول المصدِّقة إلى موافاة الأمانة الفنية بإجراءات مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة، ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت في التحريض وتمويل الأنشطة والتخطيط لها [13]. وقد صدر قرار جمهوري بانضمام مصر إلى الاتفاقية مع التحفظ وبشرط التصديق [14]، فهي الإطار الاتفاقي المتخصص الأوثق صلة بمصر في هذا المجال.

خامسًا: اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)

أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2016 وبدأ تطبيقها في 25 مايو 2018، لحماية البيانات الشخصية وتنظيم جمعها واستخدامها وتخزينها [15]. وتقوم على ستة مبادئ: الشفافية والمشروعية (إبلاغ الأفراد بكيفية جمع بياناتهم وأغراضها)، وتحديد الغرض، وتقليل البيانات (الضروري فقط)، وتأمين البيانات، وتحديد مدة الاحتفاظ، والمساءلة (إثبات الالتزام). وتمنح الأفراد حقوقًا أهمها الاطلاع والتصحيح والمحو في حالات محددة والاعتراض على بعض عمليات المعالجة وعلى القرارات المتخذة آليًا، وتفرض غرامات كبيرة عند المخالفة. وتلزم الدول الأعضاء بالتوفيق بين حماية البيانات وحرية التعبير ومنها الأغراض الصحفية (المادة 85)، وهو أصل فكرة الاستثناء الإعلامي في القوانين الوطنية [15].

سادسًا: الاتفاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة (2024)

أُقر في 22 سبتمبر 2024 ضمن «ميثاق المستقبل» في قمة المستقبل بنيويورك بمشاركة الدول الأعضاء الـ193، ويُعد إطارًا شاملًا للتعاون الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي [16][17]. وأهدافه الرئيسة:

1. **سد الفجوة الرقمية:** توسيع الوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيا في الدول النامية.
2. **تعزيز الاقتصاد الرقمي:** إتاحة فرص التجارة الإلكترونية والابتكار بصورة عادلة.

3. **بناء فضاء رقمي آمن:** حماية حقوق الإنسان على الإنترنت وسلامة المستخدمين، مع اهتمام خاص بحماية الأطفال.
4. **حوكمة البيانات:** إدارة مسؤولة للبيانات وتبادلها مع مراعاة الحقوق والضمانات.
5. **حوكمة الذكاء الاصطناعي:** تعاون دولي لتطويره واستخدامه بصورة مسؤولة ومنصفة.

وهو ليس اتفاقية متخصصة في تجريم الأفعال أو تحديد العقوبات، ولا يحل محل الاتفاقيات المتخصصة، وتكمن أهميته في وضع إطار مشترك وأهداف تسعى الدول إلى تحقيقها بحلول عام 2030.

سابعًا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية (2024)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية، وفُتح باب التوقيع عليها في هانوي في 25 أكتوبر 2025 حيث وقّعتها نحو 71 دولة، على أن تدخل حيز النفاذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين [18]. وهي أول اتفاقية عالمية ملزمة في هذا المجال، وتجعل نطاق التعاون القضائي والأمني عالميًا بعد أن كان إقليميًا في الأساس. ولا بد من متابعة موقف الدول ومنها مصر من التصديق عليها لأنها ستشكل مرجعًا مقارنًا جديدًا مع اتفاقية بودابست.

ثامنًا: مقارنة بين الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري

تبين المقارنة الآتية ما استفاده التشريع المصري من الأطر الدولية وما يختلف فيه عنها.

جدول (2): مقارنة بين الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري

الأداة الدولية	القانون المصري المقابل	أوجه التشابه	أوجه الاختلاف والملاحظات
اتفاقية بودابست 2001 [11]	قانون 175 لسنة 2018	تجريم الدخول غير المشروع والاعتراض والمساس بالبيانات والنظم، وتعاون في الأدلة الرقمية	تقتصر بودابست في المحتوى على مواد إساءة الأطفال وبروتوكول العنصرية، أما قانون 175 فيتضمن جرائم محتوى أوسع (م25)؛ وتشترط المادة 15 منها ضمانات لحقوق الإنسان والتناسب في الإجراءات
اللائحة الأوروبية GDPR [15]	قانون 151 لسنة 2020	الموافقة، وحقوق الاطلاع والتصحيح والمحو والاعتراض، والتزامات المتحكم والمعالج، والاستثناء الصحفي	يقوم القانون المصري على مركز حماية بيانات إداري بصلاحيات ترخيص ورقابة، بينما تقوم اللائحة الأوروبية على سلطات رقابية مستقلة وغرامات مرتبطة بحجم الجهة
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، م19 و20 [19]	قانون 180 لسنة 2018 وقانون 175	تتوافق مع م20 في حظر التحريض على الكراهية والعنف والتمييز	لا تعد «الأخبار الكاذبة» بإطلاقها أساسًا مستقلًا للتقييد في م19(3)، وقد رأت إعلانات مقرري حرية التعبير أن الحظر العام للمعلومات الغامضة التعريف يتعارض مع المعايير الدولية [21]

الأداة الدولية	القانون المصري المقابل	أوجه التشابه	أوجه الاختلاف والملاحظات
الاتفاقية العربية 2010 [14]	قانون 175 لسنة 2018	انضمت مصر إليها ، وتتفق في تجريم الدخول غير المشروع وإساءة استخدام الوسائل التقنية والتعاون العربي	تحتاج مواءمة النصوص مع ضمانات حقوق الإنسان الواردة في الصكوك العالمية إلى مراجعة
الاتفاق الرقمي العالمي 2024 [16]	القوانين الثلاثة	يدعو إلى فضاء رقمي آمن وحوكمة للبيانات واحترام حقوق الإنسان	إطار أهداف غير ملزم لا يحدد جرائم أو عقوبات

أثر الاتفاقيات في التشريع والتعاون: نستخلص أن الأثر تدرّج بين النموذج الإرشادي الذي تقتبس منه الدول (بودابست وGDPR)، والالتزام الاتفاقي الإقليمي (الاتفاقية العربية)، والإطار السياسي الموجِّه (الاتفاق الرقمي العالمي). وتفيد هذه الأطر في التعاون القضائي والأمني وتبادل الأدلة الرقمية، لكن الاقتباس منها قد يكون انتقائيًا؛ إذ تُنقل الأحكام الجنائية بسهولة أكبر من ضمانات الحقوق المصاحبة لها.

توصيات المحور الثاني

- إنشاء آلية مؤسسية لتقييم توافق التشريعات المصرية مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية عبر مراجعات دورية تكشف أوجه الاختلاف وتحدد مجالات التطوير.
- إعداد إطار إجرائي لتقييم ضمانات نقل البيانات الشخصية خارج الدولة، يتضمن تحديد أغراض النقل وتقييم مستوى الحماية لدى الجهة المستقبلة وتوثيق المسؤوليات، استرشادًا بـ GDPR.
- تطوير آلية لتبادل الخبرات التشريعية بين الدول العربية ورصد المستجدات وإعداد مقترحات استرشادية لتقريب التشريعات.
- وضع مؤشرات لقياس فاعلية التعاون الدولي، تشمل زمن الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية ونسبة الطلبات المنجزة والالتزام بحفظ الأدلة الرقمية.
- دمج الحوكمة الرقمية وحماية الحقوق في سياسات مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يوازن بين الأمن السيبراني والخصوصية وحرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة.
- دراسة الانضمام إلى اتفاقية بودابست أو الاستفادة من آليات التعاون فيها، ومتابعة موقف مصر من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2024.

المحور الثالث: التوازن بين الحريات والقيود

أولًا: حرية الفكر والرأي ومكانتها في الإعلام الرقمي

تُعد حرية الإنسان حقًا أصيلًا ينبغي أن يكون القانون حارسًا له. وترتبط حرية التعبير بحرية الفكر والوعي؛ فالتفكير الحر الواعي القائم على الحقائق هو أساس التعبير عن الرأي، ولا تكتسب الحرية قيمتها بمجرد إتاحة المجال، بل بمدى استنادها إلى إدراك مسؤول. وحرية الفكر هي حق الفرد في استقلال تفكيره ومعتقداته دون تدخل، أما حرية الرأي فهي الحرية الأم لسائر الحريات الذهنية، وتقوم على إرادة نابعة من قناعات الفرد دون إكراه.

وتشكل حرية التعبير ركيزة للإعلام الرقمي؛ إذ أتاحت للأفراد المشاركة في النقاش العام وتداول المعلومات ودعم الشفافية والمساءلة، وتنوعت مصادر المعلومات فلم يعد إنتاج المحتوى حكرًا على المؤسسات التقليدية. غير أن سهولة النشر وسرعة الانتشار أوجدتا تحديات؛ فالحرية لا تعني الإضرار بالآخرين أو انتهاك حقوقهم، ولذلك يضع المشرّع قيودًا لحماية المجتمع من الأخبار المضللة وخطاب الكراهية والتعدي على الخصوصية.

وتشير د. ليلى عبد المجيد إلى أن البيئة الرقمية أوجدت فراغًا تشريعيًا استدعى قوانين حديثة تضع ضوابط واضحة لحماية الأمن القومي والخصوصية دون أن تتحول إلى عائق أمام الإبداع والتعبير [23]، وإلى أن الحرية الإعلامية لا تكتمل إلا بالمسؤولية تجاه المجتمع [24].

ثانيًا: المعيار القانوني الدولي للقيود المشروعة

لا يترك القانون الدولي مسألة القيود لتقدير كل دولة بلا ضوابط. فقد أقرت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التعبير، وأجازت المادة 19(3) تقييدها بشروط ثلاثة مجتمعة: (1) أن يكون القيد منصوصًا عليه في القانون بوضوح كافٍ (الشرعية)، (2) أن يستهدف غاية مشروعة محددة هي احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة، (3) أن يكون ضروريًا ومتناسبًا. وتوجب المادة 20(2) حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف [19]. وفصّلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه الشروط في تعليقها العام رقم 34 لعام 2011 [20]. وصدّقت مصر على العهد عام 1982، وتمنحه المادة 93 من الدستور قوة القانون بعد نشره [3].

أما التمييز بين التعبير المحمي وخطاب الكراهية المحظور فتعين عليه خطة عمل الرباط لعام 2012 باختبار من ست عناصر لتحديد مستوى التحريض الجنائي: سياق الكلام، ومكانة المتحدث، ونية التحريض، ومضمون الخطاب وشكله، ومدى انتشاره، واحتمال وقوع الضرر [22]. وبذلك لا يُجرَّم كل قول مسيء، بل ما يبلغ عتبة التحريض.

ويمكن تطبيق الاختبار الثلاثي بصورة تحليلية على نماذج من النصوص المصرية، مع التنبيه إلى أن الجدول الآتي قراءة تحليلية من الباحثات لتوضيح مواضع النقاش وليس حكمًا قضائيًا:

جدول (3): تطبيق الاختبار الثلاثي على نماذج من النصوص المصرية

النص	الشرعية (وضوح الصياغة)	الغاية المشروعة	الضرورة والتناسب
م25 من قانون 175 («المبادئ أو القيم الأسرية»)	عبارة واسعة تحتاج إلى معيار منضبط للتطبيق	الآداب العامة والأسرة	يتوقف على تناسب العقوبة وعلى ضوابط تحديد المخالفة
م7 من قانون 175 (الحجب)	الحالات محددة نسبيًا بالنص	حماية الأمن والنظام العام	يتوقف على الرقابة القضائية على القرار ومدة الحجب ونطاقه
م19 من قانون 180 (الأخبار الكاذبة)	مفهوم «الأخبار الكاذبة» يحتاج إلى تعريف دقيق	حماية الغير والسلم الأهلي (مقبولة في الأصل)	قرار إداري بالحجب يجعل ضمانات التظلم القضائي عنصرًا حاسمًا
م19 من قانون 180 (التحريض والكراهية)	أقرب إلى نطاق م20(2) من العهد	حظر التحريض والتمييز	يستلزم تطبيقه معيار العتبة (خطة عمل الرباط) لتمييزه عن النقد
م3 من قانون 151 (الاستثناء الإعلامي)	يحتاج تعريف «الأغراض الإعلامية» إلى ضبط	موازنة الخصوصية بحرية الصحافة	يحقق التوازن إذا طُبق بالمصلحة العامة وصحة البيانات

ثالثًا: خطاب الكراهية والأخبار المضللة

أصبحت الشبكة أداة سريعة لنشر الكراهية والتحريض والعنف بما يهدد السلم الأهلي. ويؤكد تقرير اليونسكو «مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت» خطورة الظاهرة، ويوصي بضوابط قانونية وأخلاقية لا تقتصر على التجريم بل تمتد إلى تعزيز الوعي الرقمي وتفعيل دور المنصات في الحد من المحتوى الضار [26]. أما الأخبار المضللة فيرى عدد من المختصين أن مواجهتها تقوم على التحقق والتربية الإعلامية أكثر من اعتماد عبارات عامة، إذ رأى المقررون الخاصون لحرية التعبير في إعلانهم المشترك لعام 2017 أن الحظر العام للمعلومات القائم على أفكار غامضة مثل «الأخبار الكاذبة» لا يتفق مع المعايير الدولية للقيود [21].

ومن جانب آخر، يرى د. خالد غازي أن «طوفان المعلومات» فرض ضوابط وأخلاقيات جديدة لا تهدف إلى تقييد حرية الإعلام بل إلى دعمها وتنقية البيئة الإعلامية من المواد المسيئة، وأن «الحرية المسؤولة» هي حجر الزاوية في الإعلام المعاصر، وأن التكامل بين القانون والأخلاق يضمن استدامة العمل الإعلامي ومصداقيته ويواجه الأخبار المفبركة والانحياز [25].

رابعًا: الضوابط الأخلاقية للإعلامي الرقمي

القانون يضع الحدود، لكن ممارسة الحرية تحتاج إلى ضبط ذاتي والتزام إرادي بالمسؤولية. وتتحول هذه المبادئ إلى التزام مهني ينص عليه القانون ذاته عند ربط المساءلة التأديبية بميثاق الشرف (م18 من قانون 180). وأبرز الضوابط:

- **الدقة والتحقق:** التأكد من المعلومة قبل تداولها والالتزام بمعايير الدقة.
- **احترام الخصوصية:** التمييز بين المعلومة الخاصة وما يخدم نشره حق الجمهور في المعرفة.
- **المسؤولية الاجتماعية:** اقتران الحرية بالمسؤولية تجاه المجتمع.

- **رفض الكراهية والتحريض:** عدم نشر خطاب الكراهية والإسهام في الحد من المحتوى الضار.
- **احترام الرأي الآخر:** التسامح والاختلاف المبني على العقل.
- **الوعي والتفكير النقدي:** إدراك تبعات النشر قانونيًا وأخلاقيًا.

خامسًا: خلاصة الموازنة

تشير الأطروحة الأكاديمية لجامعة الجزائر 3 إلى أن التحدي الأكبر أمام المشرّع العربي هو إيجاد التوازن الدقيق؛ فالتطبيق المتشدد للقيود قد يحد من الإبداع ويخيف المنتقدين من إبداء الرأي، وغياب التنظيم أو التساهل فيه قد يفتح الباب لخطاب الكراهية والفوضى المعلوماتية [27]. ويتضح من المعيار الدولي أن التوازن لا يتحقق بإطلاق الحرية دون ضوابط ولا بقيود مطلقة، وإنما بأطر قانونية وأخلاقية واضحة تستهدف الممارسات الضارة وتخضع لاختبار الشرعية والغاية المشروعة والتناسب، مع ضمانات قضائية، وتوعية رقمية، وجهد تشريعي ومجتمعي مستمر.

توصيات المحور الثالث

- تطوير التشريعات بما يواكب التقنية ويحمي الحقوق والحريات الأساسية.
- اعتماد اختبار الشرعية والغاية المشروعة والتناسب معيارًا عند صياغة القيود ومراجعتها، وإدراج عتبة التحريض (خطة عمل الرباط) في التطبيق.
- تفعيل المساءلة القانونية ضد الأخبار الكاذبة المتعمدة وخطاب الكراهية والتحريض وانتهاك الخصوصية.
- ترسيخ المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية واحترام الرأي الآخر والتحقق قبل التداول.
- تعزيز برامج التربية الإعلامية والرقمية وتنمية التفكير النقدي.
- تعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والمؤسسات الإعلامية والمنصات والمجتمع المدني.

الخاتمة

تناولت الدراسة الضوابط التشريعية والأخلاقية للإعلام الرقمي في إطار مقارنة بين التشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية. وخلصت إلى النتائج والتوصيات الآتية.

أولًا: أبرز النتائج

1. يستند التنظيم المصري للإعلام الرقمي إلى ثلاثة قوانين متكاملة: 175 (الجريمة)، و180 (المهنة والمواقع والحسابات)، و151 (البيانات)، ويتحدد توازنها بمدى انضباط صياغتها وضمانات تطبيقها.
2. أضاف قانون 180 بعدًا تنظيميًا مهمًا بامتداد أحكامه إلى الحسابات التي تبلغ خمسة آلاف متابع، مع إسناد الحجب إلى قرار إداري من المجلس الأعلى، مما يجعل الرقابة القضائية والتظلم ضمانتين حاسمتين.
3. تتقاطع القوانين الثلاثة عند الخصوصية والتحريض والمحتوى، وتتباين في طبيعة الإجراء بين الجنائي والإداري، ويصبح صانع المحتوى مخاطَبًا بها جميعًا في الوقت نفسه.
4. أثّرت الأطر الدولية في التشريع المصري بدرجات متفاوتة: نموذج إرشادي (بودابست وGDPR)، والتزام إقليمي (الاتفاقية العربية)، وإطار أهداف (الاتفاق الرقمي العالمي)، أما اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2024 فهي مرجع جديد يلزم متابعته.
5. يُنقل من الأطر الدولية في الغالب ما يتعلق بالتجريم والتعاون، بينما تحتاج ضمانات الحقوق المرافقة لها (التناسب، الرقابة القضائية، سلطة رقابية مستقلة) إلى اهتمام أكبر.
6. يوفر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية معيارًا واضحًا لتحديد القيود المشروعة (الشرعية، الغاية المشروعة، الضرورة والتناسب)، وهو ملزم لمصر وفق المادة 93 من الدستور.
7. لا يكفي القانون وحده؛ فالتحقق والمسؤولية الأخلاقية والتربية الإعلامية خط الدفاع الأول في مواجهة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية.

ثانيًا: أبرز التوصيات

1. توحيد ضمانات التناسب والتظلم القضائي السريع لقرارات الحجب والوقف في القوانين الثلاثة.
2. ضبط المصطلحات الواسعة («الأخبار الكاذبة»، «القيم الأسرية»، «الأغراض الإعلامية») بتعريفات دقيقة.
3. إنشاء آلية دورية لمواءمة التشريعات المصرية مع المعايير الدولية، بما فيها ضمانات حقوق الإنسان.
4. تقوية الاستقلال والمساءلة في الجهات الرقابية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومركز حماية البيانات الشخصية).
5. دراسة الاستفادة من اتفاقية بودابست والاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2024 في التعاون الدولي.

6. نشر التربية الإعلامية والرقمية ومواثيق الشرف وتدريب الإعلاميين وصناع المحتوى على التحقق وحماية الخصوصية.

المراجع

[1] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير تطور الخدمات الرقمية في مصر (بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU، 14 سبتمبر 2026، نقلًا عن موقع بنكي جيت: https://www.bankygate.com/77016

[2] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، بيان اليوم العالمي للإنترنت الآمن، 10 فبراير 2026، نقلًا عن بوابة الشروق:
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022026&id=8bc8ad8a-5725-b244-b804-d909-6d11-3bec

[3] جمهورية مصر العربية، دستور جمهورية مصر العربية 2014 (المعدل عام 2019)، المواد 57 و65 و70 و71 و93 و211، الجريدة الرسمية.

[4] جمهورية مصر العربية، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية، العدد 32 مكرر (ج)، 14 أغسطس 2018: https://manshurat.org/node/31487

[5] جمهورية مصر العربية، القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجريدة الرسمية، العدد 34 مكرر (هـ)، 27 أغسطس 2018، متاح عبر WIPO Lex: https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19960

[6] جمهورية مصر العربية، القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر (هـ)، 15 يوليو 2020: https://amwalalghad.com/r3kp

[7] حماية البيانات الشخصية أثناء المعالجة في ضوء القانون رقم 151 لسنة 2020 واللائحة الأوروبية لعام 2016 (دراسة مقارنة)، بحث منشور عبر بنك المعرفة المصري (EKB): https://las.journals.ekb.eg/article_418741_1da843e47e1c475260bdb67deecdcf64.pdf

[8] معهد الجزيرة للدراسات، «جزاءات الأعلى للإعلام في مصر.. مساحة الحرية الناقصة»: https://institute.aljazeera.net/en/node/759

[9] مصطفى مظهر حمزة، التعاون الإقليمي في مكافحة الجرائم الإلكترونية نحو إطار قانوني جنائي مشترك، مجلة دجلة للعلوم الإنسانية، العدد 2، ص 253، 2026.

[10] اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية، مجلة بيركلي لقانون التكنولوجيا، 17(1)، 1-17، أرشيف Berkeley Law -LawCat.

[11] مجلس أوروبا، اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية (ETS No. 185) وبروتوكولها الإضافي، 2001: https://www.coe.int/web/cybercrime/the-convention-budapest ؛ ومجلس أوروبا، فوائد الانضمام إلى اتفاقية بودابست، 1 يوليو 2026: https://rm.coe.int/cyber/benefits-1-july-2026-en/48802c5c24

[12] أميرة عبد العظيم، المخاطر السيبرانية وسبل مواجهتها في القانون الدولي العام، مجلة الشريعة والقانون، العدد 35، 2022، ص ص 494-495 و499.

[13] محمد سيد، تعزيز التعاون الدولي في مجال الجريمة الإلكترونية، المجلة القانونية، المجلد 24، العدد 5، 2025، ص 1998.

[14] صحيفة الوطن، «مصر تنضم لـ«الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»»: https://www.elwatannews.com/news/details/597051

[15] الاتحاد الأوروبي، اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، رقم 679/2016، 27 أبريل 2016: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[16] الأمم المتحدة، الاتفاق الرقمي العالمي (ملحق ميثاق المستقبل، قرار الجمعية العامة 1/79)، 22 سبتمبر 2024: https://www.un.org/pact-for-the-future/en/annex-global-digital-compact

[17] الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا رائدًا للمستقبل بهدف تغيير الحوكمة العالمية، 2 أكتوبر 2024: https://press.un.org/en/2024/ga12641.doc.htm

[18] الأمم المتحدة في مصر، «فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في هانوي»، بيان صحفي، 25 أكتوبر 2025: https://egypt.un.org/en/303974-un-convention-against-cybercrime-signature-opens-hanoi-viet-nam

[19] الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرار 2200 ألف (د-21)، 1966، المادتان 19 و20.

[20] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 بشأن المادة 19 (حرية الرأي وحرية التعبير)، الوثيقة CCPR/C/GC/34، 2011.

[21] المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية واللجنة الأفريقية، الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير و«الأخبار الكاذبة» والتضليل والدعاية، 3 مارس 2017.

[22] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، الوثيقة A/HRC/22/17/Add.4، 2012.

[23] ليلى عبد المجيد، التنظيم التشريعي والقانوني للإعلام التقليدي والإلكتروني، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2021.

[24] ليلى عبد المجيد، حرية الإعلام المعاصر: الحقوق والمسؤوليات، القاهرة: دار الشروق، 2021.

[25] خالد محمد غازي، إعلام المستقبل: إشكاليات أخلاقية وقانونية في الإعلام الجديد، وكالة الصحافة العربية، 2024.

[26] إيجينيو جاجلياردوني وآخرون ، مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، سلسلة اليونسكو حول حرية الإنترنت، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باريس، 2015.

[27] نصر الدين مزاري، الضوابط القانونية والتنظيمية للإعلام الإلكتروني في الوطن العربي: دراسة وصفية تحليلية مقارنة بين التشريعات الإعلامية في أربعة بلدان، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 3، 2018.